އާއިޝަތު ޒަޢީމާ

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2022/HC-A/484 އަންގުން 12 ނޮވެމްބަރު 2023

Aishath Zaeema

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުވާކުރާކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ކޯޓުގައި ހިންގަންވާނީ، އެ ފަރާތެއްގެ މަސްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތަރަފުން އެ ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި، ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަންގާފައިވާ ބާޠިލު އަންގުމެކެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މާލެ، ގ. ރޯޒް މަރްޔަމް ޒަޢީމާ (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު A154241) އަށް އަމިއްލަ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ އަހުލިއްޔަތު ނެތް ފަރާތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މަރްޔަމް ޒަޢީމާގެ މުދަލުން ތަޞައްރުފުކުރުމުގެ ބާރު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އޭނާ ބަލަހައްޓާ އޭނާގެ މުދަލުގެ ހަވާލުވެރިޔާ އޭނާގެ އެއްބަނޑު އަންހެން ކުއްޖާ އާއިޝަތު ޒަޢީމާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އޭނާގެ ބައްފުޅަށް ދައުލަތުން ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ފައިސާ ނެގުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް، އެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އާއިޝަތު ޒަޢީމާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި، މާލެ، ދަރުމަވަތު. ނަންބަރު ދގހ 1490 އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން 04 ޖުލައި 2022 ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ފައިސަލާ

އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މި މައްސަލައަކީ ދައުވާކުރާކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތް މައްސަލައެއްކަމުގައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން މަރްޔަމް ޒަޢީމާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އާއިޝަތު ޒަޢީމާއަށް ސިވިލް ކޯޓުން 31 ޖުލައި 2022 ގައި އަންގުމެއް އަންގައިފިއެވެ.

އެ އަންގުން އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/01/SC ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އަންގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަކުވާބަލާ ނިޒާމުން މުރާޖަޢާކުރަން ނިންމާފައިވެއެވެ. ޝަކުވާބަލާ ނިޒާމުން ބަލައިގަނެވޭނީ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާނަމަ ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ބަލާ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، މި މައްސަލައަކީ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ދެއްވި

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-HCL/46 (28 ޑިސެންބަރު 2022)). އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށާއެކު ޢާއިލީ ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި ފައިސަލުކުރާއެވެ.

ހައިކޯޓު (2022/HC-A/484)

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުން ޢާއިޝަތު ޝަހީމާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ އެ އެންގުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އެ އެންގުމަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަކާއި، 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުކުރި، ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށް ބަލައިގެން ނޫޅި، އެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ނަޞްސުން ދޭހަވާ މާނައާ ޚިލާފަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވޭ، 87 ވަނަ މާއްދާގައި އޮތީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަކަމަށާއި، އެއީ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް (ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއެއް) ޢައްޔަންކުރުމަށް ކަމަށްވާތީ، އެކަން ޝަރުޢީގޮތުން ލިބިގެންވާ މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓަށް ކަމަށާއި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި މާނަކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ ޢައްޔަންކޮށްދިނުމަކީ، މި މައްސަލައަށް މި މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެކަމަކަށް ނުވާކަމަށެވެ.

16 އޯގަސްޓު 2023 ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވޭ އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅި ފަހުން މަރްޙޫމާ ޢީސާ ނިޔާވެފައިވާތީ، މަޢުލޫމް ޢާއިލާގެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިޔާ ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައި އަމުރުކޮށްދިނުމުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށާއި، އެ ފަރާތުން އެދުނީ ސިވިލް ކޯޓުން 31 ޖުލައި 2022 ގައި ޢާއިޝަތު ޝަހީމާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ބާތިލް އެންގުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދޭ އެދުމުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވޭ، މި މައްސަލައިގެ މަޢުޟޫޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތް ނިޔާވެފައިވިނަމަވެސް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުމުގައި، އެ މާއްދާ ބަލާއިރު ދިރާސާކުރުމުގައި އުޞޫލުފިޤުހުގެ ޒާހިރުގޮތަކަށް ބައްލަވައި ލިބިދޭ ޙުކުމަކީ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގައި ޢާންމު އިޖުރާއަތު ހިންގުމަށް އެ މަދަނީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ ކޯޓަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ވަކިކަމާ ގެނުއުފެދިފައިވާ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށްކަމަށެވެ. އަދި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ބައިވެރިން އެ ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ކަމަށެވެ.

ފަރީޤައިން ހުށަހެޅި ދަލީލުތަކާއި، އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުން ޝަރީޢަތުގަ އަދި ފަރީޤައިން ހުށަހެޅުން ޝަރީޢަތް ބެލި މި މައްސަލައިގައި، ފަރީޤުންގެ އިއްތިފާޤުން، 12 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ހ) ގެ ދަށުން މަޢުލޫމް ޢާއިލާގެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިޔަކާ އަންގާތާ ގިނަވެގެން 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޢާއިޝަތު ޝަހީމާއަށް 31 ޖުލައި 2022 ގައި އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ބާތިލް އެންގުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި "ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންދާ ފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން، އެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭން އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ނޫނީ، މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ (429 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)).

2. އާންމު އުސޫލަކީ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ، ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން ތަމްސީލުވުމެވެ. ނުވަތަ ކޯޓުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމަޖައްސައިގެން ތަމްސީލުކުރުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަޖެހި ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި، ކުރިއަށް ދާނެ އިޖުރާއަތަކީ އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް އެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭން ފަރާތެއް (litigation friend/litigation representative) ކަނޑައެޅުމެވެ (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ، 80 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 85 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)).

3. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންދާ އެހެން ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާނީ، އެ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭން ފަރާތެއް އައްޔަންކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭން ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖާގެ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންދާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.

4. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި "ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ" މާނަކޮށްފައިވާ އިބާރާތުގައި އަކުރުން އަކުރަށް ކިޔާއިރު ކުޑަކުދިންނަށް އެކަނި ނިސްބަތްވިޔަސް، 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން، ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް "ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް"ވެސް މި ތަފްޞީލު ނިސްބަތްވާގޮތަށް މާނަކުރަންޖެހެއެވެ.

5. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބެމުންދާ ކޯޓަކީ ޢަމަލުކުރަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތާއި އެއްގޮތަށެވެ. އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތު ގަވާއިދު ނަންބަރު 2022/R-102 (ފެމިލީ ކޯޓުގެ އާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު) އާއި އުސޫލު ނަންބަރު 2022/G-26 (ޑިވިޝަނަލް ކޯޓުތަކުގެ އާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ އުސޫލު) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ޚާއްޞަވެފައިވަނީ އާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ނުފެތޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކަށެވެ.

6. ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަކީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަދި ޑިވިޝަނަލް ކޯޓުތަކަށްވެސް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި ހިނގާ އެންމެހާ އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު).

7. އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލަދުވެރިޔާ ނިސްބަތްވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ބަލަދުވެރިންނަށެވެ. ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިންނަކީ އެންމެ އިސް ބަލަދުވެރިޔާއާއި، ސާނަވީ ބަލަދުވެރިންނާއި، ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިންނެވެ.

8. "ބެލެނިވެރިޔާ" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި، އެ ލަފުޒު އެ ޤާނޫނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާއިރު، އެހެން ޤާނޫނުތަކުގައި މި ލަފުޒު މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުކޮށްފައިވެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2012 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)).

9. އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ "ބަލަދުވެރިޔާ" އާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ "ބެލެނިވެރިޔާ" ގެ މައިގަނޑު ފަރަގަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބެލެނިވެރިޔާ މާނަކުރުމުގައި ކުއްޖާގެ މަސްލަހަތާއި ބައްޖަ ހިމާޔަތްކޮށްގެން ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް އިސްކަންދީފައިވާކަމެވެ. މި ދެ ލަފުޒު މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުންނާއި ބޭނުންކުރާ ގޮތުގައި ތަފާތުވުމުން، މި ލަފުޒު މާނަކުރަންވާނީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން އަދި އެއަށް ތަޠްބީޤުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

10. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުން ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިޖުރާއަތް ނިސްބަތްވާ ނުކުތާއެއްގައި، މިކަން ކުރާނެ ސުވާލު ހަމައެކަނި ކަނޑައެޅިގެންދާނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

11. މަދަނީ މައްސަލައެއް ހިންގުމުގެ ގޮތުން، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް، ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަކީ ވަކި ކޯޓެއްގެ އިޚްތިޔާރުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާކަމެއް ނޫނެވެ.

12. މި ބާވަތުގެ ޢައްޔަންކުރުމަކީ، ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ވަކި މީހަކު ކަނޑައެޅުމެވެ. ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ފަރާތަކަށް، ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ބާރާއި، ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރާއި، ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން މީހަކާ އެ ވާޖިބު ހަވާލުކުރުމުގެ ބާރުވެސް ލިބިދެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 24 ވަނަ މާއްދާ).

13. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތެއް ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރާއިރު، އެ ފަރާތަކީ އެ މައްސަލައިގެ މަސްލަހަތު އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުންވިޔަސް މަސްލަހަތުގެ ފުށުއެރުމެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

14. އިނގިރޭސިވިލާތާއި، ސިންގަޕޫރާއި، މެލޭޝިޔާއާއި، އިންޑިއާގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުތަކުގައިވެސް، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް އެ ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރެއެވެ. އަދި ވަކިކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގައިވާނަމަ، އެ ފަރާތެއް ވަކިކުރުމަކީވެސް އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކޯޓަކަށް ލިބިދޭ ބާރެކެވެ.

15. ޢަދުލުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން ޙައްލުކުރުން މުހިންމުވެގެންދާ އެއް ސަބަބަކީ އެކަމުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމެވެ. ވަކި އަދު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތެއް ޙައްލުވެގެންދާނަމަ، ވަކި މައްސަލައެއްގެ (ނުވަތަ fresh claim އެއްގެ) އިޖުރާއަތުތައް އެ މައްސަލައަށް ހިނގާނެއެވެ.

16. ޙައްލުކުރާ ފަރާތަކީ ފުރުޞަތަށް މަސްލަހަތެއް އޮތް ފަރާތެއްތޯ، ޢަދުލުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބަދަލުވިޔަކަސް، މައްސަލައިގެ ހުކުމާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތެއްތޯ، ނުވަތަ އެއްވެސް ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ޢަދުލުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް ތަފްސީލުކުރުމަށްފަހު ބަލައި، މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް ޙައްލުކުރާތީ އެ މައްސަލައިގެ ވަކައިގެންވާ އިންސާފާ ކަންކަން ތިޔާރުކުރުމުގެ ޚިޔާރާއިން ސަރުކާރު ހަމަޖެހުމާ ފަރާތަކަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ފަސްޖެހޭނެއެވެ.

17. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދުލުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާއިރު، އެ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނީ ބަލަހައްޓާ އިންޒާރު ދިނުމުގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނބުރާ އެނބުރި ބަދަލު އަންގަމެވެ.

18. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ނުގެންދިޔަނަމަވެސް، މަބްދައު ގެއްލިފައިވާކަން ބޭރުވެ ބާރުވެރިކަމުގައިވާތީ ކޯޓަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނީ ނިޒާމަކުން ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޯޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެހެންކަމުން، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތް ނިޔާވެފައިވާކަމަށްވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއާއި މަސައްކަތާއި ޙަރަކާތްތަކާއި އުފެދިފައިވާ ޒިންމާތަކަކީ ބައްލަވައި ދިފާޢުކުރަންޖެހޭނަމަ، އިސްތިސްނާތަކުގެ ތަފްޞީލުން އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދާރީވެވޭ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/25 ބަލާ ހޮސްޕިޓަލްސް (ޖީ.ޕީ.އައި) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކެޑެމީ ކޮސްޓިއުމާ).

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/25 ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ (އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޕެރެގްރާފް 23)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާއަށް: ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާއިރު، ކޯޓުންފެށި އެ ޤަޟިއްޔާއަކީ ރުޖޫޢަވެފައިވާއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުއްސަދަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މުއްސަދަ އަނބުރާ ނުލެވޭނެކަމަށް، މިގޮތުން ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ ބާރުއަޅާފައިވާކަމުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޯޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

2. ކޯޓުތަކުން ފާސްކުރާ ތަފްޞީލުކުރުން މާނަކުރުމަށްޓަކައި ހާމަވާ ހިނގައިދާ ކަން ޤަވާއިދުގެ މައްޗަށެވެ.

3. އެކަމުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެކަމާއި ގުޅިގެން ފަހުން ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް، އެ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުން އެދި ދަޢުވާގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެކަން ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ނުވާނަމަ، އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ނިޔާކުރުމަކީ، އަދި އޭގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގެ ދުރުގައި އަސާސީކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކެއެވެ.

Nottingham County Counvil v Bottomley

Nottingham County Counvil v Bottomley [2010] Med LR 407

ޚުލާޞާއަށް: Nottingham County Counvil އާއި Bottomley (ބޮޓުމްގެ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނިންމި ކޯޓު މި ސަރަޙައްދުގެ ބޯޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތެއް ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރާއިރު، މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ އެ މައްސަލައިގެ މަސްލަހަތު އެކު ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުންވިޔަސް މަސްލަހަތުގެ ފުށުއަރުމެއް އެކު ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.